

Resumo Estruturado: Direito Constitucional – Partidos Políticos (Art. 17, CF/88)

1. Conceito, Natureza Jurídica e Criação

- **Natureza Jurídica:** Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, considerados instituições essenciais à preservação do Estado democrático de direito.
- **Aquisição de Personalidade Jurídica:** Ocorre na forma da lei civil, mediante a inscrição do ato constitutivo no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.
- **Aquisição de Capacidade Política:** Dá-se após o registro dos seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
- **Liberdade e Limites na Criação:** É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos. Não dependem de autorização prévia do Poder Legislativo ou do Ministério da Justiça, devendo resguardar a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana.
- **Regras de Fusão e Incorporação:**
 - É constitucional a exigência legal de prazo mínimo de 5 anos de existência para que ocorra fusão ou incorporação partidária.
 - Em caso de incorporação, sanções relativas a irregularidades ou prestações de contas de órgãos regionais/municipais e de antigos dirigentes do partido incorporado não são aplicadas ao partido incorporador nem aos seus novos dirigentes (salvo se já integravam o incorporado).

2. Preceitos Constitucionais Obrigatórios (Art. 17, I a IV e § 4º)

Os partidos políticos devem obrigatoriamente observar os seguintes preceitos:

1. **Caráter Nacional:** É vedada a criação de partidos de abrangência regional, estadual ou municipal. A regra visa preservar a identidade político-ideológica, mas não gera responsabilidade solidária entre os diretórios municipais, estaduais e nacionais por dívidas ou danos causados.
2. **Proibição de Recursos Estrangeiros ou Subordinação:** É proibido receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros, bem como subordinar-se a eles.
3. **Prestação de Contas à Justiça Eleitoral:** A fiscalização financeira é realizada perante a Justiça Eleitoral (não havendo previsão constitucional de prestação de contas perante Tribunais de Contas).

4. **Funcionamento Parlamentar de Acordo com a Lei:** Trata-se de norma de eficácia limitada, regulamentada pela Lei nº 9.096/95.
 5. **Vedação de Organização Paramilitar:** É expressamente proibida a utilização de organização de caráter paramilitar.
-

3. Autonomia Partidária e Coligações

- **Autonomia Interna:** Assegura-se aos partidos liberdade para definir sua estrutura interna, organização, funcionamento e regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios.
 - **Regime de Coligações:**
 - **Eleições Majoritárias** (Presidente, Governador, Senador e Prefeito): É permitida a celebração de coligações.
 - **Eleições Proporcionais** (Deputados e Vereadores): É **vedada** a celebração de coligações a partir das eleições de 2020 (EC nº 97/2017).
 - **Fim da Verticalização / Obrigatoriedade de Simetria:** Não há obrigatoriedade de vinculação entre as coligações em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.
-

4. Cláusula de Barreira / Desempenho (EC nº 97/2017)

Para ter direito aos recursos do **Fundo Partidário** e ao **acesso gratuito ao rádio e à televisão** ("direito de antena"), o partido deve cumprir requisitos alternativos de desempenho na eleição para a Câmara dos Deputados:

- **Critério 1 (Votos Válidos):** Mínimo de **3% dos votos válidos** nacionalmente, distribuídos em pelo menos 1/3 das Unidades da Federação, com no mínimo **2%** em cada uma delas; **OU**
- **Critério 2 (Deputados Eleitos):** Eleição de pelo menos **15 Deputados Federais**, distribuídos em pelo menos 1/3 das Unidades da Federação.

Escalonamento no Regime de Transição (até 2030):

- **2018:** 1,5% dos votos válidos (mínimo de 1% em 1/3 das UFs) **OU** 9 Deputados Federais em 1/3 das UFs.
 - **2022:** 2% dos votos válidos (mínimo de 1% em 1/3 das UFs) **OU** 11 Deputados Federais em 1/3 das UFs.
 - **2026:** 2,5% dos votos válidos (mínimo de 1,5% em 1/3 das UFs) **OU** 13 Deputados Federais em 1/3 das UFs.
 - **2030 em diante (Regra Plena):** 3% dos votos válidos (mínimo de 2% em 1/3 das UFs) **OU** 15 Deputados Federais em 1/3 das UFs.
-

5. Fidelidade Partidária e Mandato Eletivo

- **Condição de Elegibilidade:** A filiação partidária é condição constitucional obrigatória, vedando-se candidaturas avulsas.
 - **Sistema Proporcional** (Deputados e Vereadores): O desligamento do partido sem justa causa ou sem anuência partidária gera a **perda do mandato**.
 - **Sistema Majoritário** (Senadores e Chefes do Executivo): Não se aplica a regra de perda de mandato por infidelidade partidária.
 - **Exceção por Desempenho Partidário:** O parlamentar eleito por partido que não atingiu a cláusula de barreira pode filiar-se a outro partido que a tenha atingido sem perder o mandato.
 - **Destinação de Verbas na Migração:** A migração de parlamentar **não computa** incremento de Fundo Partidário ou de tempo de rádio e TV para o novo partido.
-

6. Ações Afirmativas, Financiamento e Imunidade Tributária

1. **Participação Feminina na Política (EC nº 117/2022):**
 - **Programas Internos:** Aplicação obrigatória de no mínimo **5%** dos recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção da participação política das mulheres.
 - **Campanha e Rádio/TV:** Mínimo de **30%** dos recursos públicos de campanha (Fundo Partidário e FEFC) e no mínimo **30%** do tempo de rádio e TV destinados a candidatas mulheres, proporcional ao número de candidatas.
 2. **Candidaturas de Pessoas Pretas e Pardas (EC nº 133/2024):**
 - Aplicação **obrigatória de 30%** das verbas públicas de campanha (FEFC e Fundo Partidário) em candidaturas de pessoas pretas e pardas. A regra diz respeito ao repasse de verbas, sem impor cota mínima de registro de candidatos.
 3. **Contagem de Votos em Dobro:** Nas eleições de 2022 a 2030, os votos dados a candidatas mulheres e a candidatos negros para a Câmara dos Deputados contam em dobro para fins de distribuição dos fundos públicos de campanha.
 4. **Refis Partidário (EC nº 133/2024):** Programa de recuperação fiscal específico com isenção de juros e multas para débitos de partidos, com parcelamento em até 60 meses (obrigações previdenciárias) ou até 180 meses (demais dívidas).
 5. **Imunidade Tributária Ampliada (EC nº 133/2024):** Reafirma a imunidade tributária (art. 150, VI, "c", CF), estendendo-a a todas as sanções tributárias (exceto previdenciárias), com cancelamento de multas e remissão de processos administrativos/judiciais superiores a 5 anos.
-

🎯 Gostaria que eu gerasse um **quiz** ou um conjunto de **flashcards** com base neste resumo para você testar seus conhecimentos para concursos públicos?